

1516601-22.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2116853/2021 - 37º

D.P. CAMPO LIMPO, 17627821 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 1295/21/241 - 37º D.P. CAMPO

LIMPO, 2116853 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIRLEY ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516601-22.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516601-22.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2116853/2021 - 37º

D.P. CAMPO LIMPO, 17627821 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 1295/21/241 - 37º D.P. CAMPO

LIMPO, 2116853 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIRLEY CLAUS PRADO TONELLO

Vistos.

FERNANDO LUIZ DE SOUZA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 20 de abril de 2021, por volta de 7h15min, na Rua Américo Trabulsi, altura do nº 48, bairro Campo Limpo, nesta Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu para

proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima Danilo Soares da Silva, 93 caixas, com carnes embaladas a vácuo, em prejuízo da empresa Minerva S.A.

O inquérito foi instaurado mediante portaria (fls.7).

A denúncia foi recebida aos 27 de agosto de 2021 (fls. 64/65).

O réu apresentou defesa prévia em fls.71.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 73), foi designada audiência de instrução, na qual foi ouvida a vítima, sendo o réu foi interrogado ao final (fls. 96/97).

Convertidos os debates orais em alegações escritas, o representante do Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela parcial procedência da ação penal, afastando-se apenas a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Requereu a consideração da reincidência do réu quando da aplicação da pena e do regime de seu cumprimento (fls. 107/112).

A Defesa, por sua vez, pugnou pelo afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, argumentando que esta não ocorreu por tempo relevante, além de não se apresentar como condição para a subtração da res. Requereu a fixação da pena-base em seu patamar mínimo e a fixação de regime prisional menos gravoso para início do cumprimento da reprimenda (fls. 115/120).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria do crime restaram evidenciadas através do boletim de ocorrência de fls. 8/10, auto e exibição de reconhecimento de fls. 12, e por conta da prova oral produzida nos autos.

A vítima Danilo Soares da Silva reconheceu o réu apresentado em audiência como autor dos fatos. Disse que acabara de fazer uma entrega quando um indivíduo encostou ao lado de seu veículo, de motocicleta, bateu no vidro e mandou o declarante encostar o veículo. Ele colocou a mão na cintura, simulando estar armado. A vítima tentou se esquivar, conseguiu contatar um colega de trabalho. Instantes depois outro indivíduo, com feições orientais, se aproximou e mandou o declarante dirigir por cerca de 1 km. Os dois disseram que queriam apenas a carga, não iriam fazer nada com o declarante e nem levar seus bens pessoais. As carnes era da empresa Minerva, valiam cerca de R\$ 44.000,00, pelo que sabe nada foi recuperado. Apenas o indivíduo que estava na moto usava máscara de COVID. Tinha pele clara e usava cavanhaque, foi possível ver os traços perfeitamente porque o réu tirou a máscara quando foi tomar café. Pararam na padaria e o indivíduo Cerca de uma semana depois foi até a delegacia e reconheceu o indivíduo ali apresentado, ainda que ao lado de outros três homens. Não teve qualquer dúvida sobre o reconhecimento. Mesmo não tendo sido mostrada arma pelos roubadores, o declarante teve medo, pois houve anúncio do assalto, e a vítima não podia ter certeza de que não houvesse outro indivíduo armado nas proximidades.

Em seu interrogatório extrajudicial, o acusado permaneceu em silêncio (fls.15).

Em Juízo, o réu admitiu a prática delitiva. Disse que não usava arma, apenas abordou a vítima e permaneceu com ela pelo tempo necessário para retirar a carga do veículo. Nunca foi condenado criminalmente. Foi absolvido em outro processo por roubo. Completou o ensino médio, trabalha com entregas e ganha cerca de R\$ 2800,00 por mês.

Como visto, a condenação é de rigor, visto que a confissão do réu foi encontrada respaldo na prova colacionada aos autos, notadamente a confissão do réu.

Com efeito, a vítima confirmou que estava a bordo de seu veículo realizando entregas de mercadorias, quando o acusado, a bordo de uma motocicleta, encostou ao seu lado e mediante grave ameaça com arma de fogo, exigiu que estacionasse em uma rua próxima do local de abordagem. Ato contínuo, confirmou que outro indivíduo entrou em seu caminhão e empreendeu fuga. Esclareceu que permaneceu sob o poder do acusado por volta de quarenta minutos, enquanto ele mantinha contato com o comparsa. Em seguida, foi liberado pelo réu.

Na hipótese, a prova produzida nos autos se mostra suficiente à condenação do acusado, quanto mais porque deve ser ressaltado que, nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime.

Neste sentido: "Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio." (Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14).

Ressalte-se, ainda, que não há prova de que tenha sido a vontade do ofendido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos nas fases policial e judicial, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção.

Forçoso admitir que suas palavras, pela certeza que exprimem, são suficientes à formulação de um seguro juízo de convicção, até mesmo diante da riqueza de detalhes que apresentou, bem definindo a dinâmica dos fatos, apesar do lapso temporal decorrido.

Soma-se a isso o fato da vítima ter realizado o reconhecimento pessoal do acusado, logo após os fatos, em fase policial, e nesta data, em juízo, novamente reconheceu o acusado, apontando-o seguramente como autor do crime, ainda que apresentado ao lado de outros indivíduos com características similares.

Dúvida não há, portanto, da autoria do crime e da materialidade.

Clara também a união de esforços entre o acusado e seu comparsa não identificado. A vítima esclareceu com riqueza de detalhes que havia dois indivíduos envolvidos na ação delitiva, sendo que um deles levou seu caminhão com a mercadoria e o réu restringiu sua liberdade.

Evidenciado, ainda, que o acusado e seu comparsa privaram a vítima de sua liberdade, na medida em que a mantiveram em seu poder para que pudessem realizar a subtração e garantir a posse do produto do crime, razão pela qual é descabido o pleito defensivo visando ao afastamento dessa causa de aumento de pena.

Na hipótese, ficou comprovado que o ofendido teve sua liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante, cerca de 40 (quarenta) minutos, bem além do suficiente para a tomada do delito, caracterizando a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal. Vale dizer, a situação descrita nos autos subsume-se perfeitamente ao tipo penal, diversamente do alegado pela Defesa.

Nesse mesmo sentido é a decisão do E.Tribunal de Justiça:

"(...) Em relação à restrição da liberdade das vítimas, adequada a sua manutenção. Elas enfatizaram que foram amarradas no interior da residência durante a ação delitiva e que assim permaneceram até a intervenção policial. O réu, portanto, restringiu a liberdade daquelas por tempo maior que o necessário para a concretização do roubo. Com efeito, ele amarrou as vítimas com um fio de notebook e as submeteu à vigilância armada e seguidas ameaças por cerca de meia hora, caracterizando a majorante em tela. Nesse mesmo sentido o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual está configurada a referida causa de aumento quando "o agente segura a vítima por tempo superior ao necessário ou valendo-se de forma anormal para garantir a subtração planejada" (Código Penal Comentado, 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 861) (...)" (TJSP, Apelação Criminal nº 0005821-05.2016.8.26.0590, 1ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel.DINIZ FERNANDO, j.31.07.17).

Todavia, merece ser afastada a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Além de não ter sido apreendido o artefato, o que impede a constatação acerca de seu potencial lesivo, nem mesmo restou claro pela prova oral produzida que a arma tenha sido utilizada, consoante bem destacado pelo representante ministerial.

É o que basta à condenação, diante do relato firme e coerente da vítima, aliado à confissão do réu.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, observados os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e constando a inexistência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo.

Em segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme se extrai da certidão de fls. 62/63 (condenação nos autos do processo nº 1500147-47.2019.8.26.0628), a qual dou por compensada com a atenuante da confissão, permanecendo a pena inalterada. Não há outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Presentes as causas de aumento do §2º do artigo 157, incisos II e V, relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima aumento a pena aplicada em 3/8, resultando em 5 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão e 13 dias-multa. Justifico o aumento em fração superior ao mínimo legalmente previsto em razão da maior gravidade concreta da conduta dos agentes, que em razão da superioridade numérica e restrição da liberdade da vítima, majoraram o trauma por ela sofrido. Não é o caso, portanto, de aplicação do aumento mínimo, com fundamento no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, consoante pleiteado pela defesa, pois haveria lesão ao princípio da individualização de pena. Nesse sentido:

"Em matéria de causas de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade. (Apelações no 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1034.383/1, 1.036. 617/0, 1.037.135/7, 1.041.935/4, 1.049.733/0, 1.052.075/2, 1.052. 345/6 e 1.057.023/8). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que, "no que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão por que é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devam ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo". (Habeas Corpus no 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, Relator).

"O aumento acima de 1/3 sobre a pena-base em virtude da concorrência de duas qualificadoras (concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo) não se revela injustificado, conforme precedente de ambas as Turmas desta Corte". (STF, HC no 76. 405-1-SP, 1ª Turma, Rel. : Min. Moreira Alves). Nesta Câmara adota-se a seguinte escala de aumento:

Número de qualificadoras

Coeficiente de aumento

01 (uma)

1/3 (8/24)

02 (duas)

3/8 (9/24)

03 (três)

5/12 (10/24)

04 (quatro)

11/24

05 (cinco)

½ (12/24)

Tendo em vista ter o crime sido praticado mediante restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, por agente reincidente, imperiosa a fixação do regime fechado como inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade. Inviável, na hipótese, a fixação de regime menos gravoso, nos termos do artigo 33, § 2.º do

Código Penal, a despeito do montante da pena.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu FERNANDO LUIZ DE SOUZA NETO, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II e V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um no valor unitário.

Diante da reincidência do réu e natureza do delito praticado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder-lhe o sursis. Não obstante, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos da custódia cautelar.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento desta.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 26 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA